A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.VII.20.470/2023/8.

A tanács tagjai: Dr. Suba Ildikó a tanács elnöke

Dr. Varga Edit előadó bíró

Dr. Gyarmathy Judit bíró

Dr. Orosz Árpád bíró

Dr. Tánczos Rita bíró

A felperes: felperes neve

(felperes címe)

A felperes képviselője:

felperes képviselőjének neve

(felperes képviselőjének címe,

ügyintéző: Dr. Sztán Evelyn ügyvéd)

Az alperes: alperes neve

(alperes címe)

Az alperes képviselője:

alperes képviselőjének neve

(alperes képviselőjének címe,

ügyintéző: Dr. Szalai Adrienn ügyvéd)

A per tárgya: bérleti és használati díj

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

alperes

A másodfokú bíróság és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Törvényszék

52.Pf.635.702/2022/5.

Az elsőfokú bíróság és határozatának száma:

Pesti Központi Kerületi Bíróság

2.P.52.741/2021/13.

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.635.702/2022/5. számú jogerős ítéletét hatályában fenntartja;

kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 167.700 (százhatvanhétezer-hétszáz) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az alperes a 2008. december 1-jén kelt szerződés alapján bérelte a felperestől a perbeli helyiséget. A szerződés ... pontja szerint a bérlő a kulcsok átadásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett kerül az ingatlan birtokába. A ... és ... pont értelmében pedig a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérleményt köteles kiüríteni és elhagyni a leltárban szereplő ingóságokkal együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, külön felszólítás nélkül a bérbeadónak átadni, azzal a nyilatkozattal, hogy a bérleményt közüzemi díj, vagy egyéb tartozás nem terheli.

[2] Mivel az alperes a bérleti díj fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesítette maradéktalanul, a szerződést a felperes 2016. november 30. napjára felmondta. Az alperes az ingatlant a szerződés megszűnésére tekintettel sem ürítette ki, ezért arra és a helyiség felperesi rendelkezésre bocsátására a felperes keresete alapján jogerős ítélet kötelezte (... Bíróság ... szám). Figyelemmel arra, hogy az alperes továbbra sem adta a felperes birtokába a helyiséget, 2018. január 29-én a felperes helyszíni bejárást tartott, arról jegyzőkönyvet készített, amelyben rögzítette, hogy a helyiség koszos, abban senki nem tartózkodik. Ez alkalommal a felperes ügyintézője telefonon egyeztetett az alperes megbízottjával, és kérte, hogy a helyiség visszaadása érdekében vegye fel a kapcsolatot a felperessel.

[3] Ezt követően 2021. március 24-én a felperes írásban szólította fel az alperest 16.387.342 forint bérleti és használati díj, valamint 1.525.097 forint kamat elszámolás körében történő megfizetésére. Az alperes a felszólítást 2021. március 29-én átvette, de az abban foglaltaknak nem tett eleget, részéről sem teljesítés nem érkezett, sem a helyiség birtokba adása nem történt meg, ezért a felperes 2021. november 26-án a helyiséget felnyitotta, a zárat lecserélte és az egyidejűleg készült jegyzőkönyvnek megfelelően birtokba vette.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[4] A felperes a keresetében az alperest 6.939.360 forint – 2016. november 15. és 2021. november 15. között lejárt – meg nem fizetett bérleti, illetve használati díj kamatokkal történő megfizetésére kérte kötelezni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) rendelkezéseire, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 36. § (1) bekezdésére, 37. § - ára, a 38. § (1) bekezdésére és a szerződés rendelkezéseire tekintettel rámutatott, hogy az alperes a felmondást követően jogcím nélkül használta az ingatlant, emiatt a felmondásig bérleti, azt követően pedig használati díj fizetésére köteles.

[5] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Hangsúlyozta, hogy 2018 januárjában a helyszíni bejárás alkalmával a felperes megállapíthatta: már a felmondás előtt sem használta az ingatlant, ugyanakkor semmilyen lépést nem tett annak visszavétele, majd hasznosítása érdekében, ez pedig felveti a felelős vagyongazdálkodás hiányát. Előadta, hogy az ingatlan kulcsát az szomszédos ingatlan biztonsági szolgálatának adta át megőrzésre, több kulccsal pedig nem rendelkezett. Hivatkozott a felperesi igény elévülésére is.

Az első- és másodfokú ítélet

[6] Az elsőfokú bíróság ítéletével 1.642.181 forint és kamatai megfizetésére kötelezte az alperest, azt meghaladóan a keresetet elutasította. Rámutatott, hogy az alperes az ingatlant 2016. november 30-tól kezdve jogcím nélkül birtokolta, ezért eddig az időpontig bérleti, a felmondás után pedig azonos összegű használati díj fizetésére köteles. A régi Ptk. 4. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozva ugyanakkor kiemelte: a felperes számára a 2018. januári bejárás alkalmával nyilvánvalóvá vált, hogy a perbeli helyiséget az alperes nem használja, az üresen áll, ennek ellenére az ingatlant nem nyitotta fel, azaz nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Mivel e magatartására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, a felperes csak a 2016. december 1. és a 2018. január 29. közötti időszakra érvényesítheti az elmaradt bérleti, illetve használati díj igényét. Az elévülési kifogást az elsőfokú bíróság megalapozatlannak találta.

[7] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság a fellebbezett rendelkezések tekintetében az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és az alperes marasztalásának összegét – a keresetnek megfelelően – 6.939.360 forintra felemelte. Az elsőfokú bíróság indokaival szemben rámutatott, hogy a régi Ptk. 4. § (1) és (4) bekezdéseiben foglalt általános jogelvek alkalmazásával a bíróság túlterjeszkedett az alperes ellenkérelmén, másfelől az általános jogelvek csak konkrét jogszabályi vagy szerződéses rendelkezések hiányában irányadók. Az adott esetben azonban mind a felek szerződése, mind a Ltv. rendelkezései, mind pedig az előzményi perben keletkezett ítélet pontosan rögzítette az ingatlan visszabocsátásával kapcsolatos bérlői kötelezettségeket, az alperes azonban nem az előírásoknak megfelelően járt el. A rá vonatkozó szabályok alapján az alperesnek az ingatlan visszaadása érdekében aktív magatartást kellett volna kifejtenie, ezt azonban – megszegve a szerződés, a jogszabályok és a kiürítésre kötelező ítélet előírásait is – elmulasztotta. Kiemelte, hogy a fizetési kötelezettség alól a használattal történő felhagyás sem mentesítheti az alperest, ugyanakkor a 2018-ban a felperes által felvett jegyzőkönyvből az is megállapítható, hogy a bérlemény nem volt üres, ami a használat hiányát kétségessé teszi és alátámasztja, hogy az alperes a kiürítési kötelezettségének sem tett eleget. Az alperes hivatkozásával szemben a felperesnek nem róható fel, hogy 2021. november 26. előtt – a bérleti szerződésbe ütköző módon – a bérlemény visszavétele érdekében nem nyittatta fel az ingatlant, ugyanakkor 2018 januárjában az alperes megbízottját felszólította az ingatlan visszaadására. Hangsúlyozta: a bérlemény kulcsainak elhelyezése a szomszédos ingatlanban az alperes részéről szerződésszerű teljesítésnek nem tekinthető, az alperes személyes előadása és megbízottjának tanúvallomása mind a kulcsok elhelyezése, mind a használattal való felhagyás időpontjára nézve ellentmondásos volt, a tanú vallomása az alperes előadását nem támasztotta alá.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[8] A jogerős ítélet ellen felülvizsgálattal élő alperes annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. Álláspontja szerint a jogerős ítélet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 110. § (3) bekezdésében foglaltakat sérti, az alperes ugyanis már a keresettel szembeni ellenkérelmében

hivatkozott a felperes felróható magatartására: annak ellenére, hogy már 2018-ban észlelte az alperesi birtoklás hiányát, és a kiürítési per is lezárult, az ítélet végrehajtása helyett lakáshasználati díjat számlázott az alperesnek és csak az elévülési idő vége felé, zártöréssel – azaz továbbra sem jogszerűen – lépett birtokba. Ezt a felróható és rosszhiszemű eljárást a másodfokú bíróság az alperes kifejezett hivatkozása ellenére sem értékelte a felperes terhére, ez pedig az elsőfokú ítéletet megváltoztató téves döntéshez vezetett. Nézete szerint a Ptk. alapelvi szintű normáit konkrét rendelkezések mellett is alkalmazni kell, a perbeli esetre vonatkozó előírások ezért nem zárják ki a régi Ptk. 4. §-ának alkalmazását.

[9] Érvelése szerint tévesen értékelte a másodfokú bíróság az alperes előadása és megbízottjának tanúvallomása közötti eltéréseket is, az ingatlannal kapcsolatos ügyintézésre ugyanis a tanúnak volt rálátása.

[10] A kulcsok visszaadása pedig a jogirodalom és a joggyakorlat szerint is birtokba adásnak minősül, így azzal, hogy a kulcsokat a szomszédos ingatlanban a felperes nevére elhelyezte, az alperes a helyiség birtokát visszaszolgáltatta. A másodfokú bíróság azáltal, hogy ezt a hivatkozást figyelmen kívül hagyta, téves, jogszabálysértő döntést hozott.

[11] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult. Nézete szerint a Pp. 110. § (3) bekezdése nem alkalmazható arra az esetre, ha a fél – jelen esetben az alperes – a keresetében a régi Ptk. 4. §-ának megsértésére nem hivatkozik. A másodfokú bíróság a peres felek szerződéses és jogszabályi kötelezettségeit is helyesen ítélte meg, az alperesnek kellett volna tevőlegesen eljárni a bérlemény visszaadása érdekében. Kiemelte: helyesen mutatott rá a másodfokú bíróság arra is, hogy az általános jogelvekkel szemben adott esetben a szerződés, a jogszabályok és az ítélet konkrét előírásait kellett alkalmazni, ezek teljesítése tekintetében az alperes és az érdekkörében kihallgatott tanú ellentmondásos előadásokat tettek. Arra pedig, hogy az szomszédos ingatlan recepcióján, a felperesnek címezve helyezte el a kulcsokat, az alperes korábban nem hivatkozott, az e körben tett ellentétes nyilatkozatok ugyancsak nem támasztják alá az előadását.

A Kúria döntése és jogi indokai

[12] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

[13] A felülvizsgálat alapja a Pp. 406. § (1) bekezdése értelmében az ügy érdemére kiható anyagi vagy eljárásjogi jogszabálysértés lehet. Az alperes a Pp. előírásának – a felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II.15.) PK vélemény (a továbbiakban: PK vélemény) 3. pontja szerint is – megfelelő felülvizsgálati kérelmet kizárólag a Pp. 110. § (3) bekezdésével és a régi Ptk. 4. § (1) és (4) bekezdéseivel összefüggésben terjesztett elő. A Pp. 110. § (3) bekezdése valóban a kérelmek tartalom szerinti figyelembevételét írja elő, e rendelkezés alapján azonban nincs arra mód, hogy a peres fél által meg sem jelölt jogszabályi hivatkozást a bíróság figyelembe vegyen, a kereseti kérelem jogalapjának megjelölése ugyanis a peres fél feladata. Az alperes a régi Ptk. 4. § (1) és (4) bekezdésének megsértésére sem az első-, sem a másodfokú eljárásban nem hivatkozott, ennek sérelmére kizárólag a felülvizsgálati kérelmében utalt, az újonnan megjelölt jogalapot azonban a Kúria a Pp. eljárási korlátai miatt [Pp. 423. § (1) bekezdése] nem vehette

figyelembe. Mindemellett helytállóan utalt a jogerős ítélet arra, hogy a perbeli esetben a felek jogait és kötelezettségeit elődlegesen a helyiségbérleti szerződésben, az Ltv. vonatkozó szabályaiban, illetve a korábbi jogerős ítéletben foglaltak határozták meg. További előadásai tekintetében – az alperes személyes előadása és az alperesi érdekkörben kihallgatott tanú vallomása, valamint a helyiség kulcsainak visszaadása körében kifogásolt mérlegelés – az alperes egyáltalán nem jelölt meg jogszabályi hivatkozást, kérelme e körben tartalmilag hiányos volt, ezért azzal a Kúria érdemben nem foglalkozhatott (PK vélemény 4. és 7. pont, Pfv.V.21.477/2022/6.).

[14] A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős ítéletet – mivel jogszabálysértés nem történt – a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

[15] Az alperes felülvizsgálati kérelme nem volt eredményes, ezért a Pp. 83. § (1) bekezdése értelmében köteles megfizetni a felperesnek a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a felperes által csatolt költségjegyzéknek megfelelően, a 4/A. § alapján az általános forgalmi adóra is figyelemmel meghatározott ügyvédi munkadíjból álló felülvizsgálati eljárási költséget.

[16] Az ítélet elleni felülvizsgálatot a Pp. 407. § (1) bekezdés d) pontja zárja ki.

Budapest, 2023. november 16.

Dr. Suba Ildikó s.k. a tanács elnöke, dr. Varga Edit s.k. előadó bíró, dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, dr. Orosz Árpád s.k. bíró, dr. Tánczos Rita s.k. bíró